

Ejemplo de respuesta al sprint 1

Apartado 1.a)

Una empresa de la dimensión de la del caso objeto del trabajo, con una facturación de unos 15 millones de euros debe de trabajar con oficinas bancarias especializadas en el ámbito empresarial, por tanto deberían ser entidades que tuvieran una red específica de banca empresarial, como sucede en España con entidades como Caixabank Empresas, Oficinas de Empresas de BBVA, Santander Empresas, Bankinter Empresas o Sabadell Empresas, Deutsche Bank, etc . Todas ellas son entidades con presencia en todo el territorio español, de una gran dimensión, solvencia y con una banca on line específica para empresas. No tiene sentido elegir entidades locales o de pequeña dimensión, como cajas de ahorro o cooperativas de crédito.

Los alumnos que hayan incorporado entidades latinoamericanas deberían haber elegido entidades que en su país sean entidades de referencia en el ámbito empresarial, con importante solvencia y distribución geográfica y sobre todo una banca on line especializada en el ámbito empresarial.

Apartado 1.b)

En el caso de las entidades de crédito españolas relacionadas en el apartado anterior están todas ellas supervisadas por [el Banco Central Europeo](#), tal y como se indica en el apartado 6.2.4 del manual de la Clase 1.

La normativa que regula el capital de las entidades de crédito tiene ámbito europeo (PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA): REGLAMENTO (UE) No 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de

crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=es>.

Dado que sólo se solicita la supervisión de las entidades de crédito no cabe incluir entre estas entidades (como sucede en muchas ocasiones) la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o la Dirección General de Seguros, que son instituciones que se ocupan de la supervisión de otras entidades financieras, como las sociedades de inversión o de seguros.

En el caso de otras entidades latinoamericanas cada alumno deberá haber argumentado las entidades supervisoras en cada caso.

Apartado 1.c)

Los saldos de las entidades de crédito españolas, en caso de insolvencia (situación concursal declarada) quedarían cubiertos hasta un importe de 100.000€ por titular a través del [Fondo de Garantía de Depósitos](#).

Debe de tratarse de depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito. No obstante también se garantiza sin límite de importe y durante el plazo de tres meses desde su ingreso:

- a) Los procedentes de transacciones con bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado;
- b) Los que se deriven de pagos recibidos por el depositante con carácter puntual y estén ligados al matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento; y

c) Los que estén basados en el pago de prestaciones de seguros o en la indemnización por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial.

En el caso de un proceso de liquidación, por el resto de los saldos que no quedarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, sus titulares pasarían a ser acreedores ordinarios dentro del proceso de concurso y liquidación, por lo que lo más probable es que no pudieran recuperar ningún importe de los saldos depositados. Esto es lo que ha sucedido en España

Apartado 2)

En el caso de que por ejemplo se hubiera escogido entre las entidades a BBVA, para reclamar el cargo indebido en la cuenta, que es el hecho concreto sobre el que se plantea el proceso de reclamación, se deberá proceder del siguiente modo:

El primer paso natural es hacer una **reclamación por escrito ante el gestor de la cuenta de la empresa**, en la oficina bancaria con la que se opera habitualmente. En caso de que no se atendiera la reclamación en este caso y siguiendo lo establecido por la legislación del Banco de España en materia de reclamaciones, primero se ha de acudir al **Servicio de Atención al Cliente** de la entidad, que es un servicio de existencia obligatoria.

En el caso de BBVA en su página web se detalla los procesos de reclamación que pueden efectuarse:

<https://www.bbva.es/general/organismos-atencion-cliente.html>

Se puede reclamar bien por correo a Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid, o por e-mail a "reclamacionessac@bbva.com"

En segunda instancia se debe reclamar al **Defensor del cliente** de la entidad de crédito si lo tuviera. BBVA dispone de él. Se trata de Rafael García-Valdecasas

Fernández, Abogado del Estado y Ex-Juez del Tribunal General de la Unión Europea. Se puede dirigir a él a través de una carta a la siguiente dirección: Apartado de Correos 14460, 28080 Madrid, o directamente por e-mail a ["defensordelcliente@bbva.com"](mailto:defensordelcliente@bbva.com).

En principio no existe un plazo máximo para reclamar, aunque el Banco de España limita a 5 años el plazo para reclamar una actuación de una entidad. No obstante, el Servicio de Atención al Cliente, como el Defensor del Cliente sí que tiene un plazo de 2 meses para contestar.

Las resoluciones de ambas instancias son vinculantes para la entidad de crédito, pero no para el cliente.

Finalmente, si no se obtiene una resolución favorable en ninguna de las instancias se puede recurrir al **Servicio de Reclamaciones del Banco de España**, integrado en el Departamento de Conducta de Entidades, bien por vía electrónica a través de un Certificado de Usuario o por escrito a Banco de España, Departamento de Conducta de Entidades, C/Alcalá 48, 28014 Madrid.

Por último, tanto si la resolución del Banco de España no es favorable, como si, siéndolo no la acepta la entidad de crédito (dado que no está obligada a ello), se puede dirigir a los Tribunales de Justicia.

En este apartado no se debe hacer ninguna exposición genérica de todos los procesos de reclamación ante cualquier tipo de incidencia, sino que la respuesta se debe concretar para la circunstancia concreta que se reclama, en este caso el cargo indebido en una cuenta corriente.

Apartado 3)

Tal y como se indica en el apartado 11.1.2. del manual de la Clase 1. la documentación que se deberá aportar será la siguiente:

-Documentación Mercantil:

-Cuentas Anuales Auditadas del último ejercicio cerrado (Si están auditadas)

-Documentación Fiscal:

-Declaraciones de IVA del año en curso (mod. 303) y resumen anual del IVA (mod. 390) si el ejercicio fiscal ya hubiera finalizado.

-Declaración Informativa de operaciones con terceros (Mod. 347).

-Declaración Impuesto de Sociedades (2 últimos ejercicios) (Mod. 200).

-Documentación Contable:

-Balance y Cuenta de Explotación cerrada al final del mes anterior a la fecha de la información.

-Información financiera:

-Pool Bancario, con detalle de entidades, límites, riesgo vivo, vencimientos.

-Informe donde se describa la actividad de la empresa con cierto detalle, y los aspectos económicos más relevantes, así como la propuesta de financiación definitivamente elegida.

-Información económica:

-Relación de clientes y proveedores significativos,

-Volumen de importaciones y exportaciones, medios de cobro y pago, plazos medios de cobro y pago, etc.

Apartado 4)

Dado que los importes que aparecen en las bases de datos de solvencia y crédito, son pocos y por importes nada significativos para una empresa de la dimensión de la del ejemplo, con una liquidez muy superior al valor de las incidencias, no se le debería dar mayor importancia a las mismas.

La incidencia laboral puede ser una reclamación de un empleado por algún despido. El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) podría deberse a un pagaré que la empresa por alguna razón decidió no pagar voluntariamente, o por algún error justificado. Por último el Acta de la Seguridad Social podría deberse a algunas liquidaciones mal practicadas a la misma que le ha generado una reclamación con sanción.